

자금세탁방지 핵심요원(기초)

의심스러운거래 보고제도(STR)

Key Points

Q

**의심거래보고(STR)은 모든 직원의
보고로 할 수 있다.**

맞는 설명인가요?

A

맞습니다

의심스러운보고(STR)는 일선 영업점 직원부터
경영진까지 모든 임직원이 수행할 수 있다.
즉 자신이 업무를 수행하는 과정에서 의심스러운
거래를 발견한 경우, 누구든지 보고책임자에게
이를 보고할 수 있다.

학습목표 TODAY'S GOAL

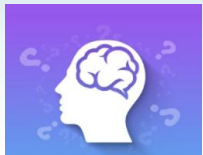
- » 의심스러운 거래보고 제도의 개요를 설명할 수 있다.
- » 고객현금거래보고 및 고객확인 의무와의 관련성을 설명할 수 있다.
- » 비밀보장 및 면책 규정에 대하여 이해할 수 있다.
- » 의심되는 거래의 보고현황 및 접수추이를 이해할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 의심스러운 거래보고 제도의 개요
- » 고액현금거래보고 및 고객확인 의무와의 관련성
- » 비밀보장 및 면책 규정
- » 의심되는 거래의 보고현황 및 접수추이





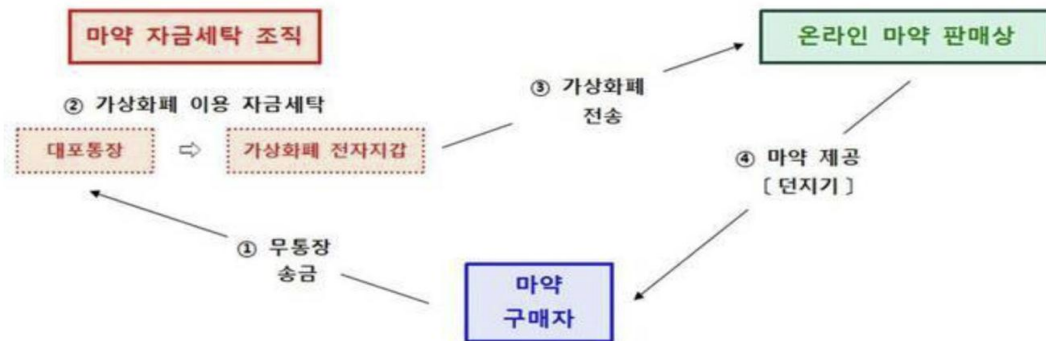
AML 사례 학습

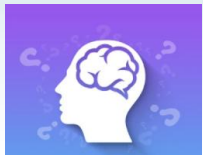


가상화폐로 170억 '자금세탁'... 고교생 낀 마약 유통조직 적발!!

| 마약 판매대금 170억원 상당 가상화폐로 바꿔...'자금 세탁' 역할도

마약 자금세탁 경로



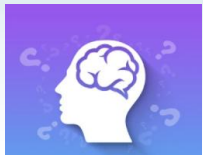


AML 사례 학습



가상화폐로 170억 '자금세탁'...고교생 낀 마약 유통조직 적발!!

- 최근 적발된 마약유통 조직은 고등학생까지 가담한 것으로 밝혀져 충격을 주고 있음. 이 조직은 마약 판매대금 170억원 상당을 가상자산으로 세탁하는 역할도 한 것으로 드러났음
- 이들은 2020년 6월부터 최근까지 해외에서 액상 대마, 합성 대마, 리서직산 디에틸아마이드(LSD) 등을 들여와 국내에 유통한 혐의를 받고 있음.
- 해당 조직은 베트남 등에서 주문한 화장품이나 컵라면 등에 마약을 끼워 넣어 국내로 밀수한 후 대마나 합성 대마를 뜻하는 은어를 사용해 트위터 등에서 구매자를 모집함
- 텔레그램 등을 통해 마약 판매 광고 채널 5개를 운영하면서 회원 3천여 명을 끌어 모은 것으로 밝혀짐



AML 사례 학습



- 거래가 성사되면 마약 운반책이 서울, 경상, 전라 등 전국에 있는 원룸이나 주택가 일대 전기함이나 에어컨 실외기 등에 마약을 숨겨두고, 회원인 구매자가 찾아가는 일명 '던지기' 방식으로 전달함
- 마약 운반책은 대학생이나 사회 초년생들이 많았으며, 고등학생도 포함된 것으로 드러남. 그들은 처음에는 광고 글을 보고 마약을 구매했다가 쉽게 돈을 벌 수 있다는 말을 듣고 운반책으로 가담했는데, 월 최소 300만원을 받은 것으로 파악됨
- 이 조직은 또, 다른 마약 판매조직으로부터 의뢰를 받아 판매대금 170억원 상당을 가상자산으로 바꿔주는 자금 세탁 역할을 해옴
- 마약 구매자가 무통장 입금 방식으로 속칭 대포통장에 보낸 현금을 이 조직이 가상화폐로 바꾼 후 마약 판매상에게 전달하면, 마약 판매상이 다시 현금으로 바꾸는 식이며, 이런 자금 세탁을 통해 수수료 10%를 수익금으로 챙김



01

의심스러운 거래보고 제도의 개요

1 의심스러운 거래보고 제도의 개요

의심스러운 거래보고 제도 (STR, Suspicious Transaction Reporting System)

금융거래와 관련하여 수수한 재산이 불법재산이라고
의심되는 합당한 근거가 있거나 금융거래의 상대방이
ML/TF를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우
이를 지체 없이 의무적으로 금융정보분석원에 보고하는 제도

불법재산이란?

- 가. 범죄수익은닉규제법 제2조제4호에 따른 범죄수익 등
- 나. 마약류 불법거래 방지에 관한 특례법 제2조제5항에
따른 불법수익 등
- 다. 테러자금금지법 제2조제1호에 따른 공중협박자금

의심스러운 거래보고제도

금융회사 등은 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는
지체 없이 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고하여야 함

- 1 금융거래와 관련하여 수수(授受)한 재산이 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우
- 2 금융거래의 상대방이 금융실명법을 위반하여 불법적인 금융거래를 하는 등 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심 되는 합당한 근거가 있는 경우
- 3 범죄수익은닉규제법 및 테러자금금지법에 따라 금융회사 등의 종사자가 관할 수사기관에 신고한 경우

특금법 감독규정

의심되는 거래를 보고함에 있어서 금융회사는 자신이 취급하는 금융거래에 대하여 "보고책임자"가 그 임직원으로부터 보고된 내용과 자체적으로 파악한 관련자료 등을 종합적으로 검토한 후 "의심되는 거래 보고대상 금융거래"로 판단하는 때부터 시간적으로 지체함이 없이 보고하여야 함

- STR 보고시 금융회사는 자신이 취급하는 금융거래에 대하여 보고 책임자가 그 임직원으로부터 보고된 내용과 자체적으로 파악한 관련자료 등을 종합적으로 검토한 후 금융정보분석원장에게 보고 하는 금융거래로 결정한 날로부터 3영업일 이내에 보고하여야 함
- 이를 위반시 STR 지연보고로 제재 대상이 될 수 있음

의심스러운 거래보고(STR) 보고 기준 금액

» 의심스러운 거래의 보고기준금액 변경 내용

- 2001년 법 제정 당시 5천만원
- 2004년 법 개정 : 2천만원
- 2010년 법 개정 : 1천만원
- 2013년 법 개정 : 의심스러운 거래 보고 기준 금액 삭제.
거래금액과 상관없이 의심스러운 경우 보고하도록 개정

의심되는 보고대상 금융거래의 판단

- 금융회사가 금융거래의 상대방이 금액을 분할하여 금융거래를 하고 있다고 의심되는 경우에는 금융거래 상대방의 수, 거래회수, 거래 점포 수, 거래 기간 등을 고려하여 당해 금융거래가 의심되는 거래 보고대상 금융거래인지를 판단하여 금융정보분석원장에게 보고하여야 함
- 금융회사는 금융정보분석원장에게 의심되는 거래 보고대상 금융거래를 보고한 후에도 당해 보고와 관련된 금융거래의 상대방이 의심되는 거래 보고대상 금융거래를 하고 있다는 의심되는 경우에는 이를 금융정보분석원장에게 보고하여야 함

금융회사는 전산시스템을 개발하고 전자금융거래에 대해 주의를 기울여 금융거래가 의심되는 거래 보고대상 금융 거래인지 효율적으로 확인할 수 있는 방안을 강구하도록 노력하여야 함(예 거래모니터링 강화, 시나리오 개선 등)

비정상적 거래

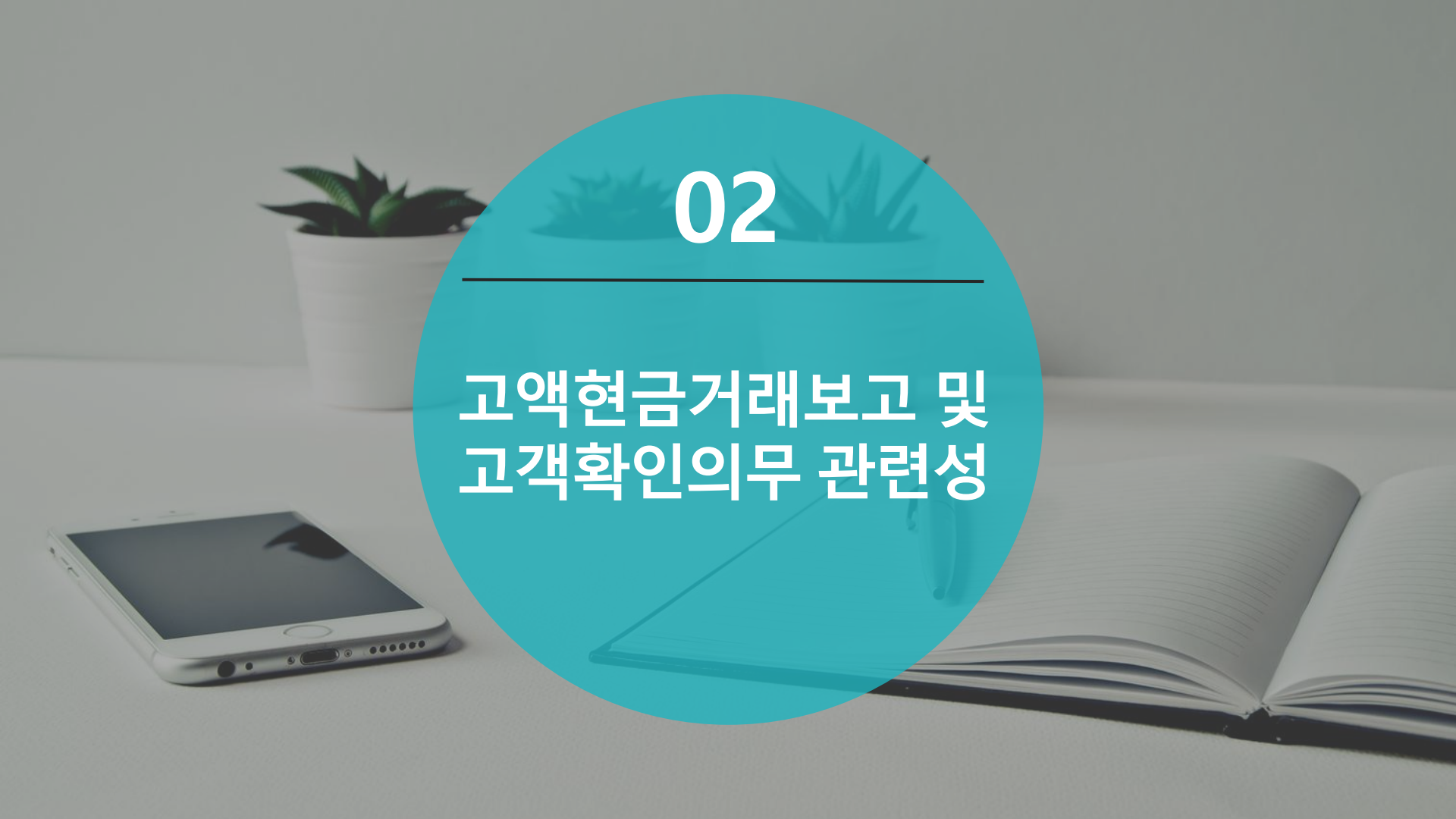
- 금융회사는 명확한 경제적·법적 목적 없이 복잡하거나, 규모가 큰 거래, 비정상적인 유형의 거래에 대해 특별한 주의를 기울여야 함(예시)
 1. 거래금액이나 거래량이 지나치게 큰 경우
 2. 잔액 규모에 비해 예금회전수가 지나치게 큰 경우
 3. 거래가 정상적인 계좌활동의 유형에서 벗어나는 경우 등
- 각 업권별 혐의거래 참고유형 참조할 것
- 금융회사는 비정상적 거래 등에 대해 그 배경과 목적을 최대한 검토하여야 하며, 해당 검토 결과를 기록·관리하여야 함

비정상적인 거래 분석

- 금융회사는 거래모니터링을 통해 식별된 비정상적인 거래행위 또는 유형을 분석하고 이를 의심되는 거래로 보고하기 위해 다음의 절차를 갖추어야 함
 1. 비정상적인 거래행위로 의심되는 거래를 분석할 수 있는 직원을 담당자로 지정
 2. 과거 금융거래, 신용정보, 기타 정보 등을 활용한 거래 분석
 3. 분석 과정에서 확인된 고객의 최신 정보 갱신
 4. 분석결과 의심되는 거래로 판단될 경우 금융정보분석원장에게 보고
 5. 분석 완료 후 분석 내용의 정보화

의심스러운 거래 보고절차

- 영업점 직원은 업무지식과 전문성, 경험을 바탕으로 고객의 평소 거래상황, 직업, 사업내용 등을 고려하여 취급한 금융 거래가 의심 거래로 의심되면 그 내용을 보고책임자에게 보고
- 보고책임자는 특정금융정보법에서 정한 서식에 의한 의심스러운 거래보고서에 보고기관, 거래상대방, 의심스러운 거래내용, 의심스러운 합당한 근거, 보존하는 자료의 종류 등을 기재하여 온라인으로 보고(KoFIU Web)함
- 긴급한 경우에는 우선 전화나 FAX로 보고하고 추후 보완할 수 있음



02

고객현금거래보고 및 고객확인 의무 관련성

고액현금거래보고 및 고객확인 의무 관련성

고액현금거래보고(CTR)를 회피할 목적으로 금액을 분할하여 현금거래를 하고 있다고 판단되는 경우

「의심스러운 거래로 보고」

참고 예시

- 동일인이 관리하는 다수의 계좌(본인계좌 및 타인계좌 포함)에서 현금의 지급 및 영수를 하고, 그 각 각의 합산액이 1천만원 이상(1일)인 경우
- 동일인이 일자를 달리하여 현금의 지급 및 영수를 하고, 수일간의 현금거래가 각 1천만원 미만인 경우

2 고액현금거래보고 및 고객확인 의무 관련성

고액현금거래보고 및 고객확인 의무 관련성

고객이 금융회사가 고객확인 의무 이행을 위해
요청하는 정보 제공을 거부하는 경우

수집한 정보의 검토결과 고객의 금융거래가
정상적이지 못하다고 판단되는 경우

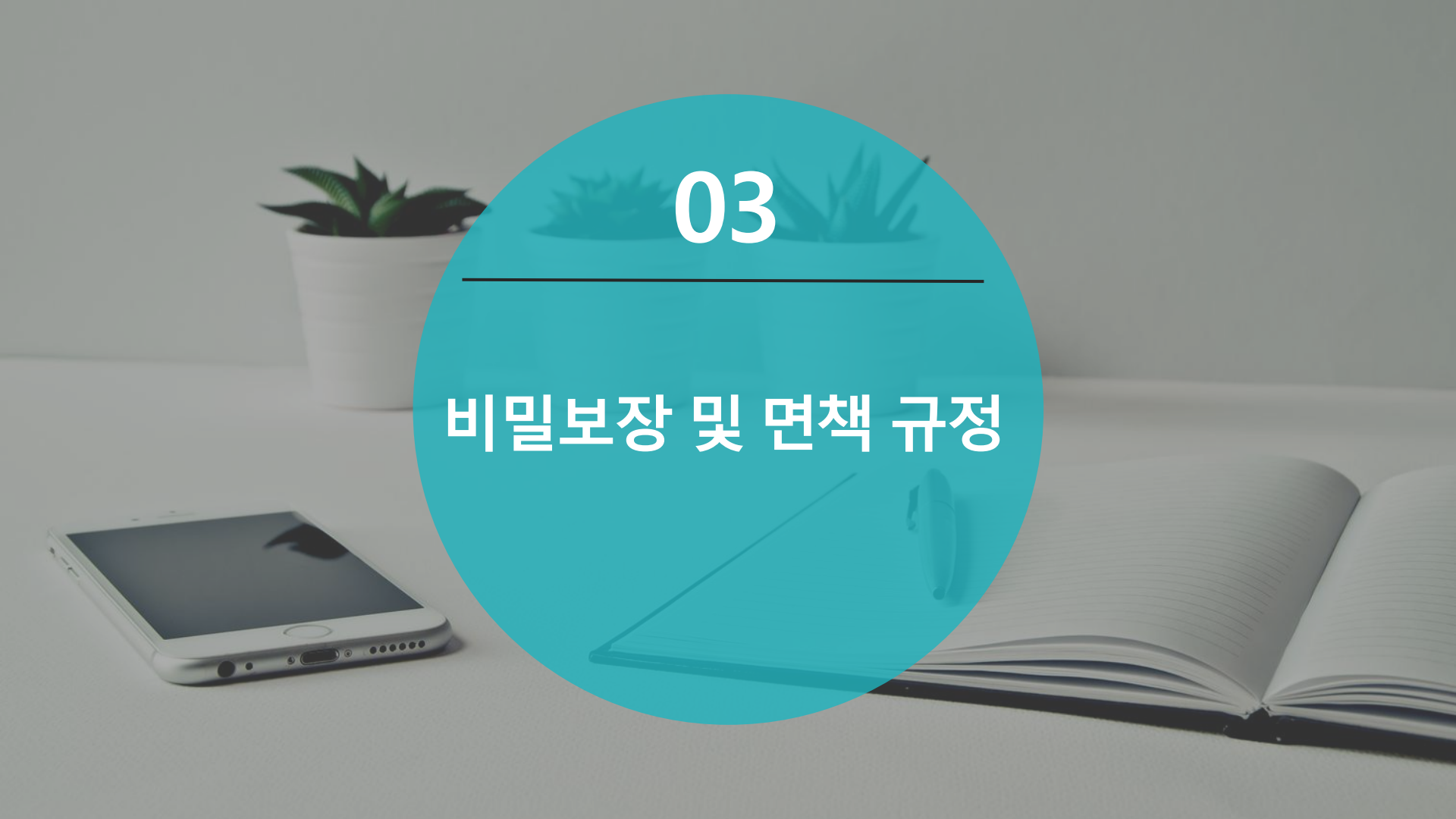
의심스러운 거래로 보고

2 고액현금거래보고 및 고객확인 의무 관련성

고액현금거래보고 및 고객확인 의무 관련성

금융회사 등은 고객의 자금세탁행위 등이 의심되나,
고객확인 절차를 수행하는 것이 비밀 누설의 우려가
있다고 합리적으로 판단되는 경우에는
고객확인 절차를 중단하고

「의심스러운 거래로 보고」



03

비밀보장 및 면책 규정

정보누설(Tipping Off)금지 규정

"금융회사의 임직원"이 의심스러운 거래를 보고하고자 하거나 보고를 한 경우 당해 보고와 관련된 금융거래의 상대방을 포함하여 다른 사람에게 누설하여서는 안되며 이는 형사처벌의 대상이 됨

언론사 등

금융회사의
의심스러운 거래보고서를
언론보도에 사용함

수사기관 등

수사과정에서 금융회사의
의심스러운 거래보고서를
증거자료로 사용함

금융정보분석원이 이에 대한 강한 규제를 하고 있음

의심거래보고 관련 정보누설(Tipping-off)과 비밀유지(Confidentiality) – 필요성

- 의심거래보고 정보 누설 시 정보 수집 및 조사에 부정적 영향을 미치고, 개인은 이를 회피하기 위해 자산을 빠르게 처분할 가능성이 존재함
- 또한 의심거래보고 대상이 된 거래당사자의 평판과 밀접하고, 특히 명확한 근거규정이 없는 상황에서 외국기관과 정보가 공유될 경우 양국의 정보 보호 규정이 상이함으로 인해 해당 정보가 목적과는 관계없는 곳에 활용되거나 유출될 우려 등도 존재하므로 이를 막기 위한 조치임

본지점간의 STR 정보 공유

- 한국에 소재하는 외국계 금융회사의 자회사/지점 등은 그룹 차원의 리스크 관리를 위해 해외 소재의 본점에서 STR 정보 공유를 요청받는 경우 해당 정보의 공유가능 여부?
 - 고객의 거래가 STR에 해당하여 당국에 보고된 사실이 알려질 경우, 결과적으로 실제 자금세탁에 해당 하지 않을 수 있음에도 불구하고 STR 자체로 해당 고객은 금융거래 등의 제한을 받을 수 있음
 - 특히, 일부 해외 금융회사의 경우에는 STR 대상 고객을 글로벌 차원의 AML 리스크 통제를 위하여 고위험으로 평가하고 금융거래 를 제한할 수 있는 등의 소지가 있어, 이른바 '낙인 효과'로 개인 경제활동에 피해가 발생할 우려가 있음.
 - 이에 특정금융정보법은 정보 공유를 엄격히 제한하고 정보공유가 가능한 범위를 금융회사 내부로 엄격히 한정함

<출처 : 금융정보분석원 - 자금세탁방지제도 유권해석집>

증언 거부 & 증거 채택

- 보고에 관여한 금융회사 등의 종사자는 제13조(누설 등) 및 제14조(허위보고 등)와 관련된 재판을 제외하고는 그 **보고와 관련된 사항에 관하여 증언을 거부할 수 있음**
→ 다만, 중대한 공익상의 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니함
- 금융회사가 금융정보분석원장에게 보고한 사항 중 금융정보분석원장이 수사기관 등 법 집행기관 등에 제공한 특정금융거래정보는 **재판에서 증거로 채택할 수 없음**

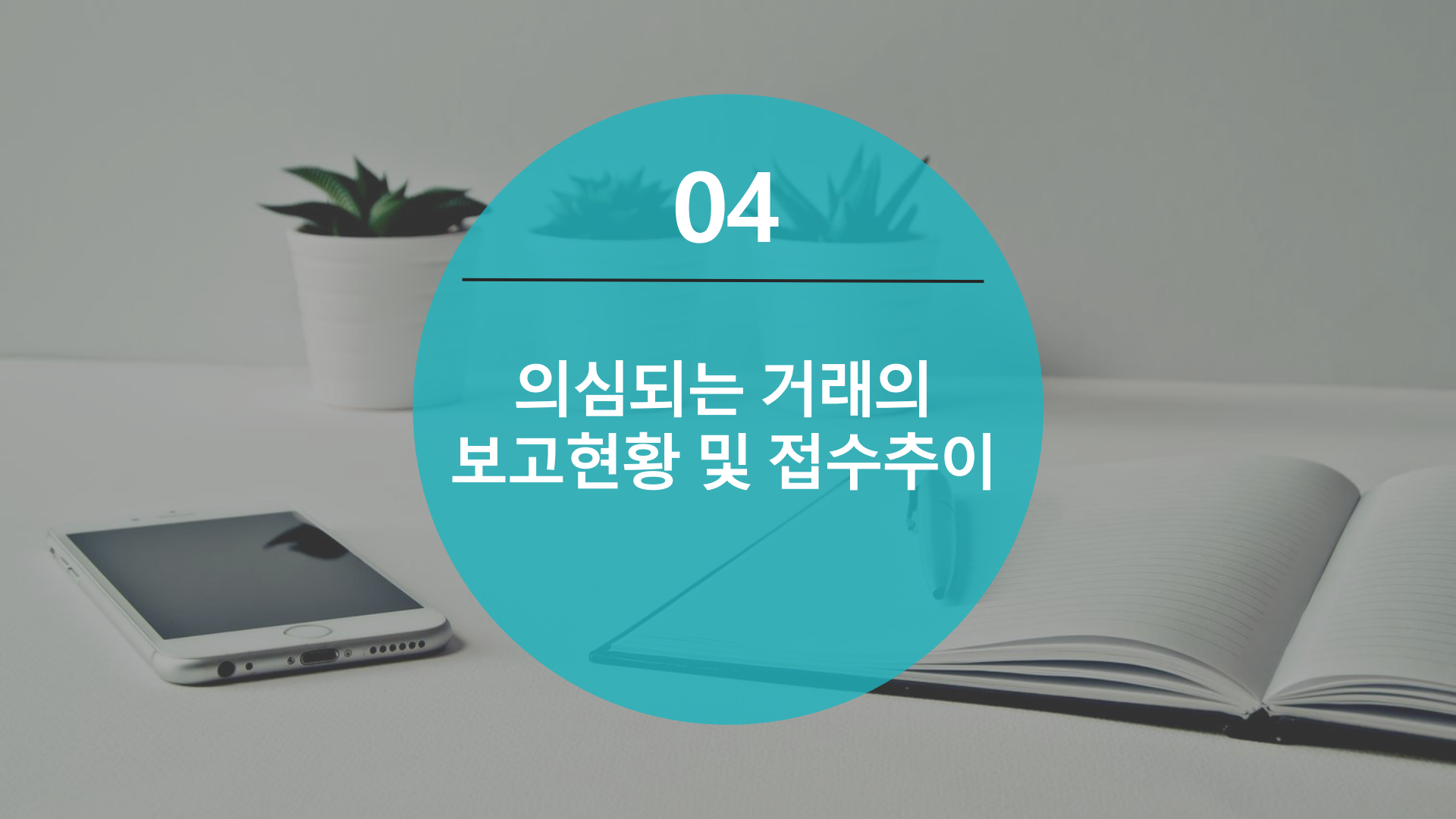
면책

금융회사(금융회사의 종사자 포함)는
의심스러운 거래보고를 한 경우

- 당해 보고와 관련된 금융거래의 상대방 및 그의
관계자에 대하여 **손해배상책임을 지지 않음**
- 법 제4조제7항에서 "손해배상 책임을 지지 아니한다"란
민사상 책임이 면책된다는 것을 의미함
(2019년 7월 업무 규정시 추가하여 명확히 함)
- 단, 고의 또는 중대한 과실로 인하여 허위보고를 한
경우는 제외

제 재 - 벌 칙

- 의심스러운 거래(STR)에 대한 허위보고 또는 보고 사실을 제3자 앞에서 누설한 경우
→ 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금
- 지위를 남용하여 금융거래 관련 정보 요구 또는 직무상 알게 된 특정금융 거래정보를 제3자 앞에서 누설한 경우
→ 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금



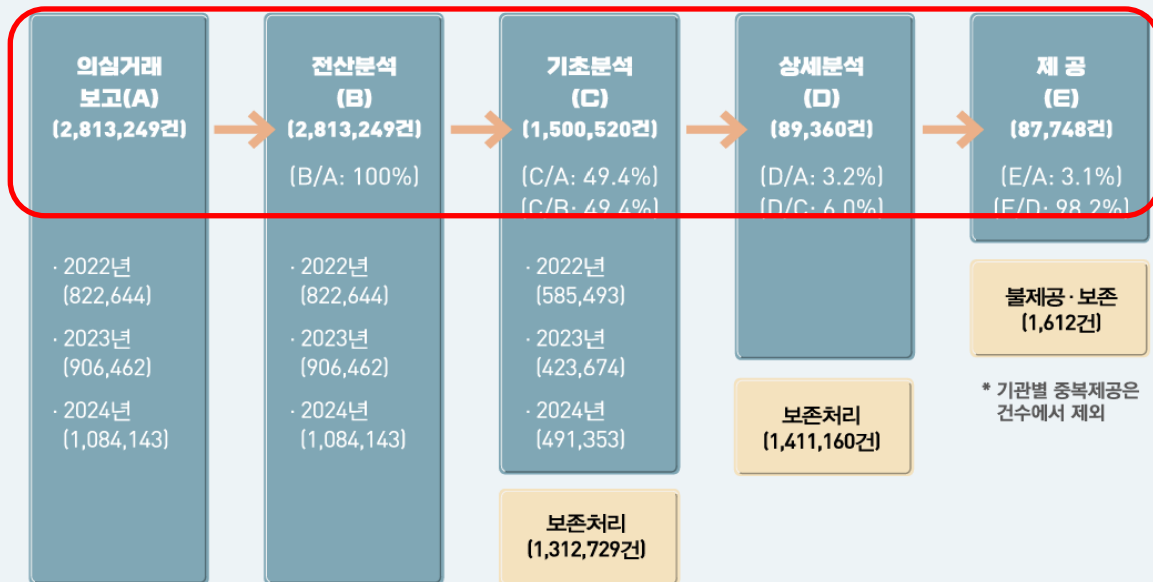
04

의심되는 거래의 보고현황 및 접수추이

국가 자금세탁방지 종합정보 네트워크 현황



STR 심사 분석 프로세스



* 제공(E) : 기관별 중복제공 등 건수 제외

* 기초분석 : 배당요청 및 보존등록 건수를 집계하는 방식으로 변경

< 출처 : 2023년 연차보고서 >

금융회사별 의심거래보고건수 증가 추이

금융기관별 의심거래보고 건수

(단위: 건)

구 분	은 행	증 권	보 험	기 타*	합 계
2019	707,295	11,090	7,916	200,646	926,947
2020	525,009	15,614	8,739	183,174	732,536
2021	589,355	27,650	9,659	257,991	884,655
2022	450,246	25,217	10,252	336,929	822,644
2023	447,602	33,940	11,201	413,719	906,462
2024	534,228	42,920	11,588	495,407	1,084,143

* 기타 : 상호저축은행, 새마을금고, 신용협동조합, 단위조합(농협·수협), 우체국, 카지노, 가상자산사업자 등

- 2024년 비은행권 STR 비중은 약 50.7%로 STR 보고 이후 최대.
- 은행은 저위험 금융거래에 대한 보고가 점차 감고하는 반면 가상 산업권 등 의심거래보고의 필요성이 높아지는 비은행권 금융회사의 자금세탁방지제도가 자리를 잡으면서 증가한 것으로 봄

〈 출처 : 2024 연차보고서 〉

법집행기관별 처리 현황

(단위: 건)

연도	구분	제 공	증 결				처리중
			계	적극*	중간**	소극***	
	검찰청	29,606	22,859	6,878	1,929	14,052	6,747
	경찰청	160,164	92,501	23,751	10,042	58,708	67,663
	국세청	234,425	217,724	49,043	157,590	11,091	16,701
	관세청	54,329	33,378	5,348	23,319	4,711	20,951
	금융위	2,902	2,033	83	1,291	659	869
	선관위	62	62	26	0	36	0
	해양경찰청	290	290	199	0	91	0
	국정원	278	7	0	0	7	271
	공수처	0	0	0	0	0	0
	행안부	12	0	0	0	0	12
	합계	482,068	368,854	85,328	194,171	89,355	113,214

* 적극 : 기소(검찰청), 기소의견송치(경찰청), 고발·후정(국세청) 등

** 중간 : 기소중지(검찰청), 내사중지(검찰청, 경찰청), 누적자료활용(국세청) 등

*** 소극 : 무혐의, 입건유예(검찰청), 공소권없음(검찰청), 내사종결(경찰청) 등

< 출처 : 2024 연자보고서 >



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 의심스러운 거래보고 제도의 개요를 설명할 수 있다.
- ▶ 고액현금거래보고 및 고객확인 의무와의 관련성을 설명할 수 있다.
- ▶ 비밀보장 및 면책 규정에 대하여 이해할 수 있다.
- ▶ 의심되는 거래의 보고현황 및 접수추이를 이해할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

의심스러운거래 보고제도
(STR)

